CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

DEFINICIÓN:

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BAJO CUALQUIER FORMA JURÍDICA, ES UNO DE LOS CONTRATANTES.

CARÁCTER ESENCIAL:

LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TIENE QUE SER DE "UTILIDAD PÚBLICA"

Es para que la comunidad se sirva y se beneficie de los mismos.

De hecho, la función administrativa, que tiene por objeto el bienestar general o bien común, comprendidos –como contenidos o como sinónimo- en el interés público, fin y fundamento de aquella, se desarrolla a través de políticas públicas que en buena medida requieren previamente de la suscripción de contratos para su realización directa o para la obtención de los medios a utilizar en su concreción.

PRINCIPIOS QUE DEBE ATENDER:

- TRANSPARENCIA
- PUBLICIDAD
- IGUALDAD

INSTRUMENTOS:

- Licitación
- Formas (establecida por Ley)
- Registro y Evaluación de Proveedores
- Entes Reguladores

¿QUÉ TIPO DE CONTRATO ES?

- BILATERAL
- CONMUTATIVO
- ONEROSO
- FORMAL
- CONSENSUAL
- ADMINISTRATIVO

VÍNCULO JURÍDICO ENTRE LAS PARTES

- RELACIÓN JURÍDICA ASIMÉTRICA.
- EL ESTADO TIENE UN NIVEL JURÍDICO SUPERIOR.
- HAY SUBORDINACIÓN JURÍDICA RESPECTO DE LA ADMINISTRACIÓN.
- EXISTEN CLÁUSULAS EXORBITANTES A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN

CALIFICACIÓN PREVIA OBLIGATORIA DE LOS OFERENTES

- LOCACIÓN DE OBRA:

  INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS

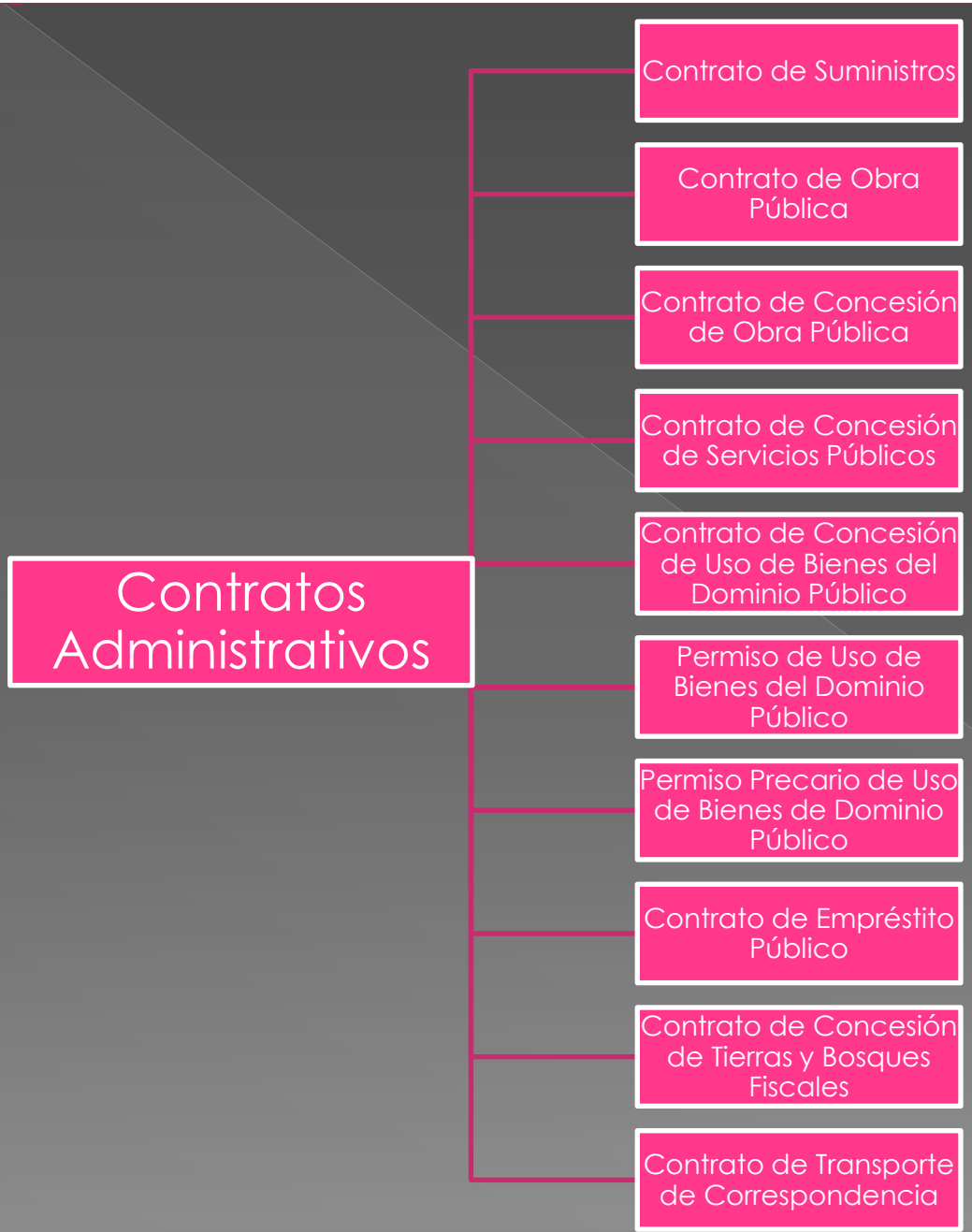
- CONTRATOS DE SUMINISTRO:

  INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ESTADO

- CERTIFICADO FISCAL DE CONTRATACIÓN

  ARCA – EX AFIP

Tipos de Contratos Administrativos



CONTRATO DE SUMINISTROS

El contrato de suministro es aquel contrato administrativo por el cual la administración pública obtiene la provisión periódica de cosas muebles, mediante el pago de una remuneración. La ingeniería está involucrada en la especificación técnica, la calidad y la logística de estos suministros.

- Un contrato para la instalación y mantenimiento de paneles solares y otras fuentes de energía renovable en edificios públicos. La Secretaría de Energía contrata a una empresa especializada en energías renovables para instalar paneles solares en hospitales y escuelas, promoviendo la sostenibilidad energética.

Suministro de software de diseño asistido por computadora (CAD) y licencias para un organismo público para actualizar su infraestructura tecnológica, mejorando la eficiencia en la gestión de datos y servicios

Suministro de materiales de construcción como ser, cemento, acero y demás insumos, para obras viales provinciales..

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Estos contratos son celebrados por organismos del Estado (nacional, provincial o municipal) y empresas privadas o estatales para la ejecución de obras, la prestación de servicios o la provisión de bienes. Es importante destacar que estos contratos se rigen por la Ley de Obras Públicas 13064, y su reglamentación, así como por otras normativas específicas según el tipo de obra o servicio.

Ejemplos:

- Construcción de Infraestructura Vial
- Obras de Infraestructura Hidráulica
- Edificación Pública
- Obras de Infraestructura Energética
- Obras de Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria
- Elaboración de Estudios y Proyectos: Contratos para la realización de estudios de factibilidad, proyectos ejecutivos, estudios de impacto ambiental, relevamientos topográficos, estudios geotécnicos. Un ejemplo sería la contratación de una consultora para realizar el proyecto ejecutivo de una nueva línea de subterráneo.
- Dirección y Supervisión de Obras
- Consultoría Técnica: Contratos para la prestación de asesoramiento técnico especializado en diversas áreas de la ingeniería, como la planificación urbana, la gestión ambiental, la seguridad industrial.
- Mantenimiento y Conservación: Contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructuras existentes, como rutas, edificios, sistemas hidráulicos.

CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA

El Estado otorga a un concesionario el derecho a construir una obra pública y a explotarla económicamente por un tiempo determinado, generalmente mediante el cobro de tarifas a los usuarios. La ingeniería es crucial tanto en la construcción como en la operación.

1. Autopistas y rutas: Un ejemplo destacado es la concesión de la Autopista Buenos Aires - La Plata.
2. Puentes: La construcción y operación del Puente Rosario-Victoria también se realizó bajo un contrato de concesión.
3. Hospitales: Algunos hospitales en Argentina han sido desarrollados bajo contratos de concesión que incluyen la construcción y la gestión de servicios no clínicos, como limpieza y seguridad.
4. Concesión para la construcción y explotación de un túnel vial bajo un río. Una empresa de ingeniería y construcción obtiene la concesión para construir un túnel y luego cobrar peaje a los vehículos que lo utilicen durante un plazo de 30 años. Los ingenieros civiles, estructurales, de ventilación y de seguridad vial son fundamentales en todas las etapas.

CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Este contrato implica que el Estado (concedente) otorga a una persona jurídica (concesionario), el derecho a prestar un servicio público por un tiempo determinado, asumiendo el concesionario los riesgos empresariales y financieros. A cambio, se le permite cobrar una tarifa a los usuarios. La ingeniería juega un rol fundamental en la ejecución y mantenimiento de la infraestructura necesaria.

Ejemplo 1: Concesión para la explotación y mantenimiento de una autopista. Una empresa de ingeniería y construcción gana una licitación para operar y mantener una autopista nacional por 20 años. Esto incluye:

- Diseño y construcción de nuevas secciones o mejoras: Ingeniería civil, vial y estructural.
- Mantenimiento rutinario: Ingeniería vial (pavimento, señalización, iluminación).
- Mantenimiento mayor y rehabilitación: Ingeniería civil y estructural (puentes, viaductos).
- Gestión del tránsito y seguridad vial: Ingeniería de tránsito.
- Cobro de peaje: Sistemas electrónicos diseñados por ingenieros en electrónica e informática.

Ejemplo 2: Concesión para la provisión de agua potable y tratamiento de efluentes. Una empresa de ingeniería sanitaria obtiene la concesión para una ciudad. Esto implica:

- Diseño y construcción de plantas de potabilización y tratamiento: Ingeniería sanitaria, química y civil.
- Mantenimiento y operación de redes de distribución y recolección: Ingeniería hidráulica y electromecánica.
- Monitoreo de la calidad del agua y efluentes: Ingeniería ambiental y química.
- Expansión de la infraestructura: Ingeniería civil y sanitaria.

CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

EL Estado otorga a un particular el derecho a usar un bien que pertenece al dominio público (es decir, bienes destinados al uso general o a un servicio público) para una finalidad específica, generalmente con la obligación de realizar obras o explotar una actividad en beneficio público.

- Ejemplo: Concesión para la construcción y explotación de un puerto deportivo en terrenos costeros. Una empresa de ingeniería portuaria obtiene la concesión para construir y operar un puerto deportivo en una zona de la costa. Esto involucra:
    - Diseño y construcción de muelles, dársenas e instalaciones: Ingeniería portuaria, civil y marítima.
    - Dragado y mantenimiento de canales de acceso: Ingeniería hidráulica.
    - Gestión de servicios a embarcaciones: Ingeniería naval y logística.
    - Construcción de edificaciones complementarias (club house, locales comerciales): Arquitectura e ingeniería civil.
- Ejemplo: Concesión para la instalación y operación de antenas de telecomunicaciones en terrenos públicos. Una empresa de telecomunicaciones obtiene la concesión para instalar sus torres y equipos en terrenos municipales o provinciales. Esto requiere:
    - Diseño estructural de las torres: Ingeniería estructural.
    - Instalación y mantenimiento de equipos de transmisión: Ingeniería electrónica y de telecomunicaciones.
    - Estudios de impacto ambiental y radioeléctrico: Ingeniería ambiental y de telecomunicaciones.

PERMISO DE USO DE UN BIEN DEL DOMINIO PÚBLICO

El permiso es un acto administrativo unilateral por el cual el Estado autoriza a un particular a usar un bien del dominio público para una actividad específica, generalmente de forma más limitada y revocable que una concesión. No suele implicar la realización de grandes obras ni la explotación económica a gran escala.

- Ejemplo: Permiso para la instalación de una casilla de ventas de planos y servicios de copiado en el acceso a una facultad de ingeniería pública. Un ingeniero o una pequeña empresa obtiene un permiso para instalar una estructura móvil para ofrecer servicios a estudiantes y profesionales.
- Ejemplo: Permiso para la ocupación temporaria de una porción de la vía pública para realizar trabajos de sondeo geotécnico. Una empresa de ingeniería civil obtiene un permiso para ocupar una pequeña área de una calle durante unos días para realizar estudios de suelo previos al diseño de una nueva edificación.

PERMISO PRECARIO DE USO DE UN BIEN DEL DOMINIO PÚBLICO

El uso precario implica una ocupación tolerada por la administración sobre un bien del dominio público, sin que exista un acto formal que otorgue un derecho subjetivo al ocupante. Es esencialmente revocable en cualquier momento y no genera derechos adquiridos.

- Ejemplo: Un ingeniero utiliza un espacio sin asignar dentro de un edificio público para almacenar temporalmente herramientas y equipos para una inspección. No hay un permiso formal, sino una tolerancia por parte de la autoridad competente debido a la necesidad puntual.
- Ejemplo: Una empresa de ingeniería estaciona vehículos de obra en un terreno baldío de propiedad municipal mientras realiza trabajos en una calle cercana, sin una autorización específica. La municipalidad tolera esta ocupación temporal mientras no cause perjuicios significativos.

CONTRATO DE EMPRÉSTITO PÚBLICO

Aunque no está directamente ligado a la ejecución de obras de ingeniería, el empréstito público es el contrato por el cual el Estado obtiene financiamiento (generalmente de entidades financieras o a través de la emisión de títulos de deuda) para llevar a cabo diversas políticas, incluyendo proyectos de infraestructura de ingeniería.

- Ejemplo: El Estado nacional emite bonos para financiar la construcción de una nueva línea de transmisión de energía eléctrica de alta tensión. Los fondos obtenidos a través del empréstito público se utilizan para contratar empresas de ingeniería eléctrica y de construcción de líneas de transmisión.
- Ejemplo: Una provincia toma un crédito de un banco de desarrollo para financiar la construcción de una nueva red de cloacas en varias ciudades. Los fondos del empréstito se destinan a contratar empresas de ingeniería sanitaria y civil para el diseño y la ejecución de las obras.

CONTRATO DE CONCESIÓN DE TIERRAS Y BOSQUES FISCALES

Este contrato otorga a un particular el derecho a usar y explotar tierras y bosques de propiedad del Estado para fines específicos, que pueden incluir actividades relacionadas con la ingeniería forestal o la infraestructura asociada.

- Ejemplo: Concesión para la forestación y explotación sustentable de bosques fiscales con fines industriales. Una empresa de ingeniería forestal obtiene la concesión para plantar, cuidar y cosechar árboles en tierras fiscales, con la obligación de realizar prácticas de manejo forestal sostenible y construir caminos forestales diseñados por ingenieros viales.
- Ejemplo: Concesión para la instalación de infraestructura turística (caminos, refugios) en un parque nacional. Una empresa de ingeniería civil y ambiental obtiene la concesión para construir y mantener senderos, refugios de montaña y otras instalaciones turísticas dentro de un parque nacional, bajo estrictas normas de impacto ambiental definidas por ingenieros ambientales.

CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA

Este contrato tiene por objeto el traslado de correspondencia y paquetería por parte de una empresa (concesionaria o licenciataria) para el Estado. Si bien no es directamente una obra de ingeniería, la infraestructura y la logística involucradas requieren la participación de ingenieros.

Ejemplo: Una empresa de logística y transporte postal gana una licitación para transportar la correspondencia oficial del gobierno nacional a nivel nacional. Esto implica la gestión de una flota de vehículos (ingeniería automotriz y logística), la operación de centros de clasificación (ingeniería industrial y de procesos) y la optimización de rutas (ingeniería de transporte y logística).

Ejemplo: Una empresa de mensajería privada obtiene una licencia para operar el servicio postal universal en ciertas áreas. Esto requiere la planificación y gestión de una red de distribución que involucra la optimización de rutas y la posible construcción o adaptación de centros de clasificación y distribución, con la participación de ingenieros industriales y de logística.

¿QUE SON LOS ENTES REGULADORES?

¿PARA QUÉ SE CREARON?

Son los organismos estatales que controlan que funcionen correctamente los servicios públicos que están a cargo de empresas privadas. Deben controlar: la calidad del servicio, el precio y la cobertura.

Son órganos dotados de cierta independencia que reúnen al mismo tiempo la función administrativa, la legislativa y la llamada "jurisdiccional". El ente actúa en forma coordinada sobre todos los aspectos del servicio: técnicos, ambientales, jurídicos, económicos y de protección del usuario.

ENARGAS

El Ente Nacional Regulador del Gas es un organismo autárquico que se encuentra en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, y cumple con las funciones de regulación, control, fiscalización y resolución de controversias, que le son inherentes en relación con el servicio público de transporte y distribución de gas de la República Argentina.

Su función es proteger los derechos de los consumidores y regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado.

ENRE

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad controla que las empresas del sector eléctrico nacional cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio y en los Contratos de Concesión. En otras palabras, vela por el buen funcionamiento de las redes de distribución (circunscripta al Área Metropolitana de Buenos Aires), de transporte y generación. Controla que las empresas tanto generadoras y transportistas como distribuidoras del servicio, cumplan con las obligaciones que están establecidas en el marco regulatorio general y en los contratos de concesión en particular.

CNC

La Comisión Nacional de las Comunicaciones es un órgano descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones, cuyas funciones, facultades y deberes son la regulación, contralor, fiscalización y verificación en aspectos vinculados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, postales y de uso del Espectro Radioeléctrico, con el objetivo de proteger a los usuarios, garantizando el equilibrio entre el interés público y los beneficios particulares de las empresas.

ENACOM

El Ente Nacional de Comunicaciones es un ente autárquico y descentralizado que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Su objetivo es conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión. Su rol es regular las comunicaciones con el fin de asegurar que todos los usuarios del país cuenten con servicios de calidad.

La CNC y el ENACOM son entidades que regulan las comunicaciones en Argentina, pero tienen diferencias significativas en su enfoque y funciones.

ORSNA

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos es el encargado de regular, controlar y fiscalizar las instalaciones y los servicios que se prestan a las personas usuarias en los aeropuertos. Debe fiscalizar y ejecutar infraestructura aeroportuaria, regular los servicios y las actividades comerciales e industriales, supervisar y regular a los concesionarios y administradores del sistema aeroportuario y cuidar que las operaciones en las estaciones aéreas sean seguras eficientes.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), máxima autoridad aeronáutica argentina, es la encargada de fiscalizar y controlar la actividad aérea en nuestro país. La ORSNA es la responsable de evaluar la infraestructura y los servicios de los aeropuertos que hay en todo el país; mientras que la ANAC regula la actividad de la aviación civil. Hay un proyecto que busca unificarlos en un solo organismo estatal.

CNRT

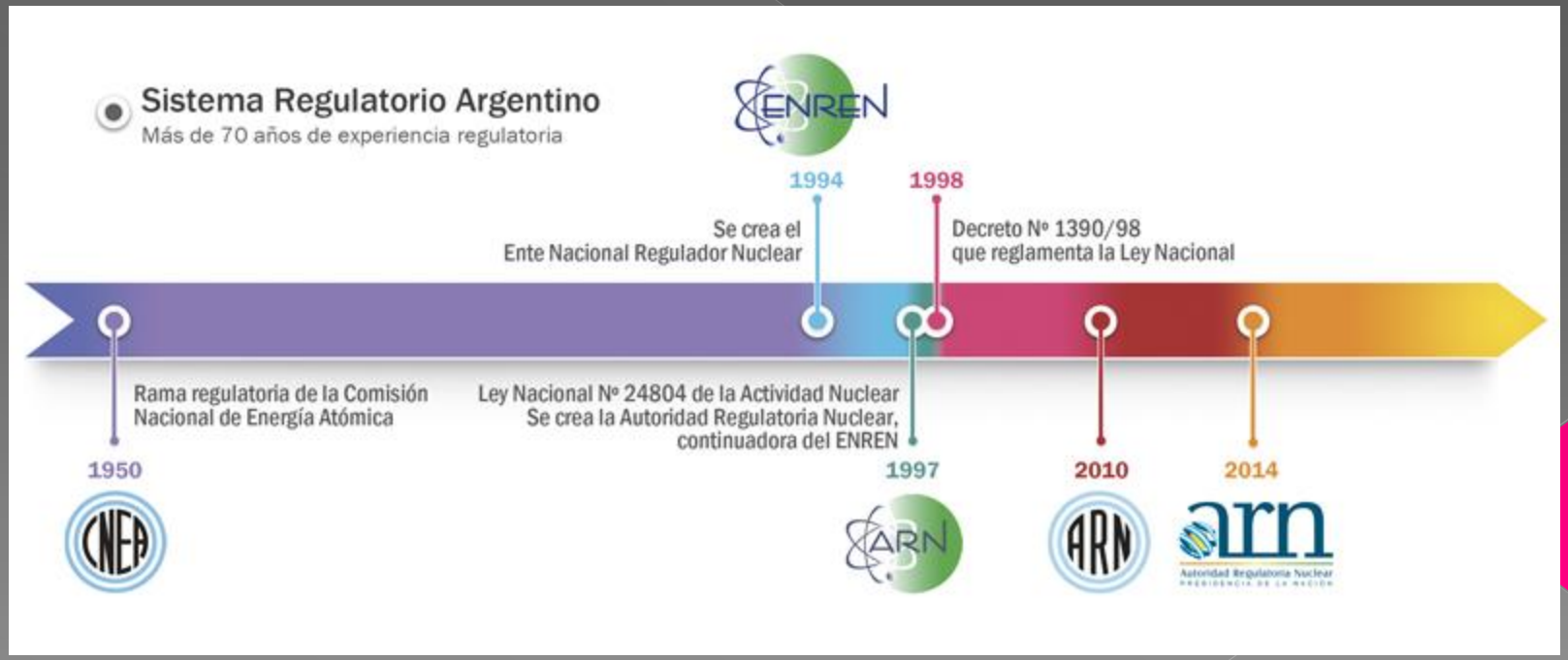
La Comisión Nacional de Regulación de Transporte es un ente autárquico que controla el transporte terrestre en todo el país, garantizando a los pasajeros que los servicios sean seguros y de calidad. Ejerce las tareas de fiscalización y control públicos de las actividades que desarrollan los operadores del sistema de transporte automotor y ferroviario de pasajeros y de carga que están en el ámbito de la jurisdicción nacional. También controla y habilita los vehículos que funcionan como medios de transporte público.

ERAS

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento controla el cumplimiento de las obligaciones de provisión de agua y cloacas a cargo de AySA. Es un organismo autárquico e interjurisdiccional, con capacidad de derecho público y privado. Gestiona reclamos de los usuarios, emite normas para reglamentar las condiciones de prestación del servicio, coordina el programa de tarifa social y gestiona e implementa las Audiencias Públicas de adecuaciones tarifarias.

ARN

La Agencia Regulatoria Nuclear se dedica a la regulación y fiscalización de la actividad nuclear, con competencia nacional en materia de seguridad radiológica, seguridad nuclear, salvaguardias y no proliferación, y protección y seguridad física.



Otros Entes Reguladores

- Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP)
- Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)
- Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT)
- Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)

OCCOVI

El Órgano de Control de Concesiones Viales supervisaba, inspeccionaba y auditaba el cumplimiento de los contratos de los 9500 km de rutas nacionales concesionadas del país, pero el Gobierno decidió terminar con el OCCOVI, y subsumir sus funciones dentro de Vialidad Nacional.

ENOHSA

Ente Nacional de Obras Hídricas. En el marco del proceso de ordenamiento de las cuentas públicas, el Ministerio de Economía determinó la disolución del ENOHSA, un ente descentralizado que funcionaba realizando tareas paralelas a las de la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH), dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.